

1501600-57.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501600-57.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501600-57.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117250/2022 - DEL.POL.GUARUJA, BI6076-1/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 2117250 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON ADRIAN BORGES DE CARVALHO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

JACKSON ADRIAN BORGES DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 11h32, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, próximo ao numeral 885, Centro, nesta comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, 01

(um) telefone celular, marca Apple, modelo Iphone 12, bem pertencente à vítima Fernando Bonini.

Consta na denúncia que, na data dos fatos, o réu visualizou a vítima caminhando pelo calçadão da Praia de Pitangueiras na posse de um telefone celular. Desse modo, o acusado abordou o ofendido e anunciou o assalto mediante grave ameaça consistente em afirmar "Perdeu, perdeu!". Ato contínuo, o réu colocou a mão no bolso da bermuda do ofendido, subtraiu o aparelho celular dele e se evadiu do local em poder do bem.

Consta também que, na sequência, a vítima pediu ajuda para transeuntes, os quais passaram a gritar "Pega ladrão!", de modo que guardas municipais visualizaram o réu pedalando sua bicicleta na direção deles e o abordaram. Submetido a revista pessoal, foi localizado na posse do acusado o aparelho celular subtraído da vítima. Em razão desses fatos, o réu foi preso em flagrante delito. Ainda segundo a denúncia a vítima reconheceu o réu como o autor do crime,

A denúncia foi recebida em 3 de maio de 2022 (fls. 42). O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 65 e 68/70). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 76/78), seguindo-se oitiva da vítima e testemunhas e interrogatório do réu (fls. 156/159).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 164/167).

Já a d. Defesa pleiteou a parcial procedência da denúncia, requerendo a desclassificação da conduta para delito de furto, nesta hipótese, com a intimação do Ministério Público para apresentação proposta de acordo de não persecução penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a imposição de regime inicial diverso do fechado, a detração antecipada, a suspensão condicional da pena, a fixação da pena pecuniária no mínimo legal, e o direito de recorrer em liberdade (fls. 171/197).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 18/19, auto de exibição e apreensão de fls. 8, bem com, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu foi preso em flagrante. Flagrante, como já se disse, é a "certeza visual do crime" (Desembargador Rafael Magalhães) e de sua autoria.

Embora preso em flagrante, perante a autoridade policial o réu permaneceu calado, invocando direito constitucional ao silêncio (fls. 2).

Em juízo o acusado admitiu a subtração, mas negou o emprego de grave ameaça. Disse que após avistar vítima falando ao telefone celular, passou ao lado dela, puxando o aparelho. Em seguida empreendeu fuga, mas foi detido por populares. Não falou nada à vítima nem realizou nenhum gesto de ameaça. Apenas passou ao lado dela e puxou seu aparelho telefônico. Não agrediu a vítima. Praticou furto, não roubo. Não houve emprego de violência ou grave ameaça. Nunca havia sido preso. Não conhecia a vítima nem os guardas civis que o prenderam. Aduziu estar arrependido, ser trabalhador, ter cometido o delito pois passava por necessidades (fls. 155 e 159).

A negativa do réu em relação ao emprego de grave ameaça, porém, restou isolada nos autos e em contradição com os demais seguros elementos de prova produzidos.

A vítima contou que caminhava pelo calçadão da praia sozinho, ocasião em que o réu se aproximou por trás e, após anunciar o assalto gritando "perdeu! perdeu!", tomou seu telefone celular, empreendendo fuga em uma bicicleta. Esclareceu que após dar voz de assalto o réu enfiou a mão em seu bolso, apoderando-se de seu aparelho telefônico. Aduziu ter perseguido o réu gritando "Pega ladrão!" por cerca de dois quarteirões. Durante a fuga o acusado adentrou em uma rua, instante que surgiu uma equipe da Guarda Municipal que o deteve. O telefone celular subtraído foi localizado caído ao chão ao lado do réu no momento em que ele foi detido. No local da abordagem reconheceu o réu, sem nenhuma dúvida, como o roubador. Em juízo a vítima disse que o réu se assemelha ao indivíduo que praticou o roubo. Ressaltou que na data dos fatos não teve nenhuma dúvida ao reconhecer o indivíduo detido pelos guardas municipais como aquele que havia subtraído seu aparelho celular (fls. 155/156).

A testemunha GCM Norimar Pereira da Silva relatou que ela e seu parceiro guarda civil estavam próximos ao local dos fatos quando começaram a ouvir gritos "Pega! Pega! Pega!". Nesse instante ambos visualizaram um indivíduo montando em uma bicicleta e empreendendo fuga. Em um primeiro momento conseguiram abordar o acusado, ocasião em que este levantou as mãos dizendo "perdi, perdi", jogando ao solo o aparelho celular subtraído. Nesse instante, imaginaram que o acusado se renderia, entretanto, ele tentou se evadir, motivo pelo qual houve luta corporal, sendo necessário o uso moderado da força. Logo a vítima compareceu ao local da abordagem e de imediato reconheceu o agente detido como o autor do roubo, bem como o telefone celular localizado próximo a ele como de propriedade dela. Em juízo a testemunha aduziu que o réu se assemelha ao agente detido na data dos fatos. Ao ser detido o agente confessou informalmente a prática criminosa. Esclareceu a testemunha que ela e seu parceiro guarda civil não estavam fardados na data dos fatos, pois realizavam serviços administrativos e haviam se dirigido ao shopping a fim de tomar café. Logo após deterem o réu chegaram duas viaturas de apoio. Uma delas encaminhou a vítima à delegacia de polícia e a outra conduziu o agente à unidade de pronto atendimento médico (fls. 155 e 158).

A testemunha GCM Carlos Eduardo Conceição dos Santos relatou que estava pelo local dos fatos acompanhado por sua parceira guarda civil, testemunha Norimar, quando ambos passaram a ouvir populares gritando "pega, pega". Em seguida avistaram o réu conduzindo uma bicicleta em alta velocidade, ocasião em que lhe deram voz de parada. Inicialmente o acusado levantou os braços, segurando em uma das mãos o aparelho celular subtraído, no entanto, logo após ele tentou se evadir, mas foi detido. Enquanto o réu era abordado a vítima compareceu ao local e o reconheceu como o agente que a havia roubado, bem como identificou o telefone celular apreendido como de propriedade dela. Durante a abordagem o acusado confessou a prática criminosa, aliás, quando lhe foi dada voz de prisão ele disse "perdi, perdi", portando em uma das mãos o aparelho telefônico subtraído. Em juízo a testemunha disse que o réu se assemelha ao agente detido na data dos fatos. Aduziu o declarante que na ocasião não estava fardado, pois integra a corregedoria da Guarda Civil Municipal e averiguava os trabalhos desempenhados pelos guardas. Acrescentou que houve luta corporal com o acusado, pois ele tentou se evadir (fls. 155 e 157).

Como se vê, a prova é mais do que suficiente para a condenação do acusado pela prática de roubo.

A vítima confirmou em juízo o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, ressaltando que na data dos fatos não teve nenhuma dúvida ao apontar o réu como o autor do roubo. Ademais, durante o reconhecimento pessoal em juízo apontou o

acusado como o agente que se assemelha ao autor dos fatos.

Asseverou a vítima que, após se aproximar dela por trás, o réu anunciou o roubo gritando "perdeu! perdeu!" e enfiou a mão em seu bolso, apoderando-se de seu aparelho celular antes de empreender fuga.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, mormente, como no caso, nenhum motivo se evidenciou teria ela para falsamente imputar conduta criminosa a um inocente desconhecido. Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

Ademais, as testemunhas guardas civis, em seus seguros depoimentos, asseveraram que o réu foi surpreendido ainda na posse da res, e que após ser detido e abordado ele informalmente confessou prática criminosa.

Não há que se falar em desclassificação para delito de furto, quando as provas produzidas nos autos evidenciam que a subtração foi operada mediante grave ameaça. A intimidação da vítima se deu por meio da repentina abordagem, sob anúncio de assalto aos gritos "Perdeu! Perdeu!", o que à toda evidência se mostrou suficiente para dissuadir o ofendido de qualquer reação.

Para que se configure o crime de roubo basta que haja a intimidação necessária para a subtração do bem almejado, o que se deu no caso dos autos. Sendo certo que palavras, gestos ou atos, bem como o simples anúncio de assalto, já são suficientes para caracterizar o roubo, não há como acolher pretensão relativa à desclassificação da conduta para furto.

Neste sentido: "Verificado que houve o anúncio de assalto em circunstâncias capazes de configurar a grave ameaça, suficiente, pois, para tipificar o crime de roubo, não há como prosperar o pleito de desclassificação para o delito de furto, como pretendido (...)" (STJ, Habeas Corpus 174.261/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento em 14/02/2012).

Bem evidentes, assim, autoria e materialidade do crime de roubo imputado ao réu na denúncia, passo à dosimetria da pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, bem como às circunstâncias do delito e a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado, que, porém, não faz reduzir a pena fixada no mínimo legal, atento à Sumula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A versão apresentada pelo réu não pode ser considerada confissão, pois diverge substancialmente do que a prova demonstra, com consequências penais relevantes, deixando transparecer a clara intenção de abrandar a responsabilidade penal. O réu negou veementemente a prática do roubo, admitindo tão somente a subtração do telefone celular do ofendido. De todo modo, o reconhecimento da aludida atenuante não faria reduzir a pena fixada mínimo, conforme exposto acima.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, considerando a primariedade do réu, mas também o fato de se tratar de crime grave, cometido mediante grave ameaça, em plena luz do dia em região central desta comarca, a demonstrar ousadia e personalidade incompatível com cumprimento de pena em regime inicial mais brando.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise haverá de ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado em razão da gravidade concreta do crime e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a detração antecipada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Também incabível o sursis, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO JACKSON ADRIAN BORGES DE CARVALHO, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, caput do Código Penal, às penas de quatro anos de reclusão em regime inicial semiaberto e no pagamento de dez dias-multa, calculados no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deve permanecer, ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar decretada expostos nas decisões de fls. 26/28, 76/78 e 121/122. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade, trazendo desassossego à comunidade local. A ordem pública ver-se-ia fragilizada pela presença do réu no meio social.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, observado o regime inicial fixado.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls.69). Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se.

P. I. C.

Guaruja, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA